



DECRETO Nº 28.906, DE 5 DE MARÇO DE 2013.

Regulamenta a utilização de pregão eletrônico para aquisição de bens e serviços, inclusive os de engenharia, comuns, no âmbito do Estado do Maranhão.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 64, inciso III, da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto na Lei nº 9.579, de 12 de abril de 2012,

DECRETA:

Art. 1º Este Decreto estabelece normas e procedimentos relativos às licitações na modalidade de pregão, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação, denominado pregão eletrônico, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste Regulamento, além dos órgãos da Administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta e indiretamente pelo Estado.

Art. 2º O pregão eletrônico poderá ser utilizado para contratação de bens e serviços, inclusive os de engenharia, comuns.

Parágrafo único. Na hipótese de aquisições por dispensa de licitação, fundamentadas no inciso I do art. 69 da Lei nº 9.579, de 12 de abril de 2012 (Código de Licitações e Contratos do Estado do Maranhão), poderá ser adotado o sistema de cotação eletrônica.

Das Definições

Art. 3º Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

I - MÉTODOS DE AUTENTICAÇÃO DE ACESSO: recursos de tecnologia da informação que visam garantir a autenticidade da identificação de quem está acessando as informações do sistema e das informações que estão sendo disponibilizadas.

II - RECURSOS DE CRIPTOGRAFIA: recursos que permitem escrever informações e dados em cifra ou em código, mediante o uso de uma palavra chave secreta, de forma a permitir que apenas quem tem acesso a ela possa decifrar ou compreender esses dados e informações;

III - SISTEMA ELETRÔNICO: conjunto de programas de computador utilizando recursos de tecnologia da informação para automatizar rotinas e processos;

IV - PROVEDOR: organização ou companhia que provê serviços de armazenamento de dados, desenvolvimento, manutenção, hospedagem, acesso ao sistema eletrônico e à Internet e garante a segurança e a integridade de informações, dentre outros serviços;

V - CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO: conjunto de caracteres que identificam, individualmente, o usuário do sistema eletrônico;

VI - CREDENCIAMENTO: registro com distribuição de chave de identificação e senha para acesso ao sistema eletrônico.

VII - ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO: órgão ou entidade legalmente autorizada à realização de licitações.

Do Sistema Eletrônico

Art. 4º Os pregões eletrônicos serão realizados em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela rede mundial de computadores - Internet.

Parágrafo único. O sistema referido no caput deste artigo empregará métodos de autenticação de acesso, recursos de criptografia e outros que garantam condições adequadas de segurança em todas as etapas do certame.

Art. 5º O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo órgão ou entidade promotora da licitação, com apoio técnico e operacional de provedor do sistema eletrônico.

Do Credenciamento

Art. 6º Deverão ser previamente credenciados, perante o provedor do sistema eletrônico, a autoridade competente do órgão ou entidade promotora da licitação, o pregoeiro e os membros da equipe de apoio designados para a condução dos pregões, e os licitantes que participarão do certame.

§ 1º O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.

§ 2º A chave de identificação e a senha podem ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de seu descredenciamento no cadastro de fornecedores utilizado pelo provedor.

§ 3º O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, dependerão de registro atualizado no cadastro de fornecedores utilizado pelo provedor.

Art. 7º Caberá ao interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

I - credenciar-se e/ou a seus representantes, previamente, junto ao provedor, para receber chave e senha de acesso ao sistema eletrônico de compras.

II - o credenciamento no sistema implica:

a) responsabilidade legal do licitante ou do seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

b) responsabilidade pelo uso da senha, inclusive por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão ou entidade promotora da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

c) submissão às regras deste Regulamento, assim como aos termos de participação e condições de contratação constantes no instrumento convocatório;

d) obrigação de acompanhar as operações no sistema durante a sessão pública virtual, responsabilizando-se pelos ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas ou de sua desconexão com o sistema;



e) responsabilidade do credenciado pelas transações que forem efetuadas em seu nome, no sistema, assumindo como verdadeiras suas propostas e lances, bem como pelos riscos inerentes ao uso indevido de sua senha de acesso;

f) obrigação de comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou o uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

Da Fase Interna

Art. 8º A fase interna do pregão eletrônico deverá obedecer, no que couber, ao Decreto nº 28.815, de 10 de janeiro de 2013, que regulamenta os procedimentos preparatórios para contratação de bens, serviços e obras.

Art. 9º Do edital e do aviso devem constar o endereço eletrônico da internet onde ocorrerá a sessão pública e a indicação expressa de que o pregão será realizado por meio de sistema eletrônico.

Parágrafo único. Todas as referências de tempo no edital, no aviso e durante a sessão pública, deverão observar o horário de Brasília - DF, sendo registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

Do Pregoeiro e da Equipe de Apoio

Art. 10º. As designações do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do órgão ou entidade promotora da licitação.

§ 1º A equipe de apoio será composta, preferencialmente, pelos membros da Comissão de Licitação.

§ 2º A designação do pregoeiro, a critério da autoridade competente, poderá ocorrer para período de um ano, admitindo-se reconduções, ou para licitação específica.

§ 3º Somente poderá exercer a função de pregoeiro o servidor que reúna qualificação profissional e perfil adequados, aferidos pela autoridade competente.

Das Atribuições

Art. 11º. Caberá ao pregoeiro conduzir a sessão pública na internet, observado, no que couber, o disposto nos arts. 15 e 16 do Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012, que regulamenta as modalidades de licitação.

Parágrafo único. Caberá à equipe de apoio, observados os dispositivos citados no caput, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório.

Da Fase Externa

Art. 12º. A fase externa do pregão eletrônico é regida, no que couber, pelas regras especificadas no Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012, que regulamenta as modalidades de licitação.

Da Publicação

Art. 13º. A fase externa do pregão, na forma eletrônica, será iniciada com a convocação dos interessados por meio de publicação de aviso, observados os valores estimados para contratação e os meios de divulgação previstos na Lei nº 9.579/2012.

§ 1º O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação de aviso, observará o previsto no art. 12 do Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012.

§ 2º A publicação referida neste artigo poderá ser feita em sítios oficiais da Administração Pública, na internet, desde que certificada digitalmente por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil

Da Impugnação e do Pedido de Esclarecimento

Art. 14º. A impugnação às regras do edital e o pedido de esclarecimento observarão o disposto nos art. 51 e seguintes da Lei nº 9.579/2012, e no art. 14 do Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012.

Art. 15º. Qualquer modificação no edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

Do Encaminhamento da Proposta

Art. 16º. Para fins de encaminhamento da proposta, os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados perante o provedor do sistema.

§ 1º A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante ou de seu representante e subsequente encaminhamento de proposta de preço até a data e horário previstos no edital, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 2º Como requisito para a participação no pregão, o licitante deve manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

§ 3º Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

Da Abertura da Sessão

Art. 17º. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do pregoeiro, com a utilização de sua chave de acesso e senha.

§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.

Art. 18º. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

§ 1º A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

§ 2º Havendo apenas uma proposta, esta poderá ser aceita desde que atenda a todos os termos do edital e o preço seja compatível com os praticados pelo mercado, cabendo ao pregoeiro a negociação a que se refere o art. 23 deste Decreto, para obtenção do melhor preço.



§ 3º As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão disponíveis na internet.

Art. 19º. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

Da Fase de Lances

Art. 20º. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase de lances, quando então os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

§ 1º No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.

§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.

§ 3º O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, sempre vedada a identificação dos licitantes.

§ 6º A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.

§ 7º O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrado o recebimento de lances.

§ 8º Caso não haja lances, deverá ser verificada a conformidade entre a proposta apresentada de menor preço e o valor estimado para a contratação.

Do Direito de Preferência

Art. 21º. Concluída a fase de lances, o sistema verificará a existência de licitante apto a exercer o direito de preferência, nos termos do art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 9.579/2012, e do art. 18, inciso XVII, do Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012.

Da Aceitabilidade da Proposta e da Negociação

Art. 22º. O pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

§ 1º No caso de contratação de serviços e obras comuns em que o edital exija apresentação de planilha de composição de preços, esta deverá ser encaminhada por meio eletrônico, no prazo definido pelo pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao preço proposto.

§ 2º A planilha deverá ser ajustada para refletir corretamente os custos envolvidos na contratação, desde que não haja majoração do preço proposto.

Art. 23º. O pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado a melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.

Parágrafo único. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

Da Habilitação

Art. 24º. A habilitação dos licitantes será verificada, conforme disposições do edital, podendo ser utilizado o cadastro de fornecedores utilizado pelo provedor.

§ 1º Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no cadastro de fornecedores utilizado pelo provedor, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser apresentados pelo sistema, email ou fax, no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no sistema eletrônico.

§ 2º Os documentos e anexos exigidos, quando remetidos por e-mail ou fax, deverão ser apresentados em original ou por cópia autenticada, nos prazos estabelecidos no edital.

§ 3º Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

§ 4º Existindo licitante beneficiário do direito de saneamento, nos termos do art. 4º, inciso XIV, da Lei nº 9.579/2012, o pregoeiro deverá observar os procedimentos previstos no art. 18, inciso XXVIII, do Decreto nº 28.790, de 19 de dezembro de 2012.

§ 5º A prova da regularização dos licitantes beneficiários do direito de saneamento poderá ser diferida para a data da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

Art. 25º. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o licitante então declarado vencedor.

§ 1º No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia.

§ 2º O não cumprimento dos requisitos de habilitação, quando o licitante houver declarado previamente que os atendia, sujeitá-lo-á às penalidades cabíveis na forma do Decreto nº 28.905/2013, que regula a aplicação de sanções.

Do Recurso

Art. 26º. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias úteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista dos autos.



§ 1º A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do caput, importará a decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

§ 2º O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

Da Adjudicação e da Homologação

Art. 27º. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório.

Art. 28º. Após a homologação referida no art. 27, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou a ata de registro de preços, se for o caso, observadas as normas dispostas nos art. 19 e 20 do Decreto 28.789, de 19 de dezembro de 2012.

Das Consequências da Desconexão

Art. 29º. Ao licitante caberá acompanhar as operações no sistema eletrônico, durante a sessão pública do pregão, respondendo pelos ônus decorrentes de sua desconexão ou da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema.

Parágrafo único. A desconexão de qualquer licitante com o sistema não prejudicará a conclusão válida da sessão pública.

Art. 30º. A desconexão do pregoeiro com o sistema, durante a sessão pública, implicará:

I - fora da etapa de lances: a suspensão e reinício da sessão, desde o ponto em que foi interrompida;

II - durante a etapa de lances: se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, a continuidade da apresentação de lances até o término do período concedido pelo sistema.

§ 1º Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública deverá ser suspensa e reiniciada após comunicação aos licitantes, de nova data e horário para a sua continuidade.

§ 2º Caso seja verificada a presença de todos os licitantes, a sessão pública poderá ser reiniciada na mesma data.

Das Disposições Gerais

Art. 31º. As penalidades aplicadas em decorrência do Decreto nº 28.905/2013 serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e implicarão, se for o caso, o descredenciamento do licitante, o qual terá sua chave de identificação e senha suspensas automaticamente.

Art. 32º. Os atos e documentos derivados do procedimento licitatório realizado por meio de sistema eletrônico constantes dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.

Parágrafo único. Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas.

Art. 33º. A partir da divulgação do instrumento convocatório, as informações adicionais pertinentes aos pregões eletrônicos deverão ser obtidas junto ao órgão ou entidade promotora da licitação, que decidirá acerca dos casos omissos, ouvida a unidade requisitante, quando for o caso.

Art. 34º. Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela CCL, que poderá, inclusive, emitir instruções complementares.

Art. 35º. Para os efeitos deste Decreto, aplicar-se-ão, no que couberem, as normas afetas ao tema licitações e contratos editadas no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 36º. Este Decreto entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

Art. 37º. Fica revogado o Decreto nº 26.645, de 22 de junho de 2010.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM SÃO LUÍS, 5 DE MARÇO DE 2013, 192º DA INDEPENDÊNCIA E 125º DA REPÚBLICA.

ROSEANA SARNEY

Governadora do Estado do Maranhão

JOÃO GUILHERME DE ABREU

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 28.907, DE 5 DE MARÇO DE 2013.

Altera dispositivos do Decreto nº 28.898, de 22 de fevereiro de 2013, que dispõe sobre a reorganização da Casa Civil e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual e de acordo com o disposto na Lei nº 9.340, de 28 de fevereiro de 2011,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Assessoria de Programas Especiais para Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais.

Art. 2º A Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais tem por finalidade formular, desenvolver, implementar, coordenar e gerenciar políticas, diretrizes e estratégias para o desenvolvimento de programas especiais de interesse do Governo do Estado.

Art. 3º O prazo de duração das atividades da Secretaria de Estado Extraordinária de Programas Especiais será até 31 de dezembro de 2014.

Art. 4º O § 2º do art. 2º do Decreto nº 28.898, de 22 de fevereiro de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º (...)

§ 2º "Compõem, ainda, a estrutura da Casa Civil o Gabinete do Governador, a Representação do Vice-Governador, a Representação Institucional no Distrito Federal, as Secretarias Extraordinárias e o Gabinete Militar." (NR)